P U T U S A N

Nomor 512/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Zainuddin, Z als Zudin Bin Zainullah (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Zainuddin, Z als Zudin Bin Zainullah (alm) ditangkap pada tanggal 15 Mei 2026 sampai dengan 18 Mei 2026;

Terdakwa M. Zainuddin, Z als Zudin Bin Zainullah (alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan tanggal 6 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2026 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 10 September 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2026 sampai dengan tanggal 9 November 2026

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat bernama Sri Handayani, S.H.,, Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Adam Komplek Sawo Indah Permai No. 47 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 512/Pid.Sus/2026/PN Bjm, tanggal 31 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 512/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dakwaan Kedua kami.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan pembayaran pidana serta denda dilakukan paling lama **2 (dua) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda, dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka diganti dengan **pidana penjara pengganti selama 100 (seratus) hari**.
3) Menyatakan Barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram;
b. 1 (satu) pak plastik klip;
c. 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik;
d. 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent;
e. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI: 861433044326131 dan No. WA: 0813 8997 130;
f. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI: 867872040021176 dan No. WA: 0815 5741 2657

dirampas untuk dimusnahkan

4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 09.50 Wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekitar 19.00 Wita, terdakwa **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)** sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan Kota Banjarmasin, yang mana saat itu terdakwa dihampiri oleh sdr. ARI (masih dalam pencarian), lalu Sdr. ARI menyerahkan 1 (satu) paket sabu campuran guna minta disimpankan oleh terdakwa untuk nantinya akan diambil kembali oleh sdr. ARI;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, terdakwa menerima telepon dari sdr. DENI (masih dalam pencarian) sekitar pukul 16.00 Wita, yang memberitahukan bahwa ada pesanan sabu ukuran 50 (lima puluh) gram, dimana kemudian Sdr. DENI menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut ke rumah sdr. FAISAL (masih dalam pencarian) yang beralamat di Jalan Rantauan Timur II Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr. FAISAL, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdr. FAISAL, lalu Sdr. FAISAL menyerahkan sabu pesanan Sdr. DENI kepada terdakwa, setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang, setibanya dirumah, tanpa sepengetahuan Sdr. DENI, terdakwa mencongkel sebanyak ukuran 10 (sepuluh) gram dari sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket sabu masing-masing ukuran sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa meranjaukan atau meletakkan sabu yang dipesan Sdr. DENI tersebut di atas ke Jalan Rantauan Timur II Kota Banjarmasin atau tepatnya di depan Musholla Raudatul Muslimin, kemudian terdakwa duduk disebuah warung nasi kuning sambil memantau tempat ranjauannya tersebut, yang padai akhirnya ada seorang pemesan yang mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa mendapat telpon lagi dari sdr. DENI yang memintanya untuk mengambil sabu ukuran 25 (dua puluh lima) gram ke rumah Sdr. FAISAL, karena ada yang memesannya, setelah mendapatkan sabunya, lalu terdakwa membawanya pulang, setibanya dirumah, terdakwa kembali mencongkel sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram dari paketan sabu yang ia ambil tersebut dan terdakwa simpan;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa meranjaukan sabu pesanan Sdr. DENI tersebut tepatnya didepan rumah sdr. FAISAL, setelah diambil oleh pemesannya, lalu terdakwa pulang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa mendapat telpon lagi dari sdr. DENI yang memintanya untuk mengambil sabu ukuran 25 (dua puluh lima) gram ke rumah Sdr. FAISAL, karena ada yang memesannya, setelah mendapatkan sabunya, lalu terdakwa membawanya pulang, setibanya dirumah, terdakwa kembali mencongkel sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram dari paketan sabu yang ia ambil tersebut dan terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa meranjaukan sabu pesanan Sdr. DENI tersebut tepatnya didepan rumah sdr. FAISAL, setelah diambil oleh pemesannya, lalu terdakwa menuju pulang ke rumahnya, ketika sampai didepan rumahnya yaitu sekitar pukul 09.50 Wita, tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian dari Sat Resnakoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi MAWARDI HATTA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan sebelumnya anggota Kepolisian tersebut diatas mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau ada seseorang yang tidak lain adalah terdakwa biasa mengedarkan sabu di sekitar rumahnya di Rantauan Timur II Kota Banjarmasin, kemudian saat terdakwa berhasil ditangkap, anggota Kepolisian tersebut hanya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Hand Phone dalam penguasaan terdakwa yang diakui miliknya, selanjutnya dengan di dampingi oleh Ketua RT setempat, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, yang mana beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas tempat permen merk Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram, lalu ditemukan pula didalam bungkusan permen tersebut 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik dan 1 (satu) paket sabu campuran dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk Proses Hukum lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 20,34 (dua puluh koma tiga empat) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti NO.LAB.: 0702/NNF/2026 tanggal 21 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan terhadap Sample Barang bukti No. 1056/2026/NF disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 09.50 Wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Sat Resnakoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi MAWARDI HATTA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau ada seseorang yang tidak lain adalah **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)** biasa mengedarkan sabu di sekitar rumahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang beralamat di Jalan Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 09.50 Wita, anggota Kepolisian tersebut di atas, langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut hanya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Hand Phone dalam penguasaan terdakwa yang diakui miliknya, setelah itu dengan di dampingi oleh Ketua RT setempat, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, yang mana beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas tempat permen merk Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram, lalu ditemukan pula didalam bungkusan permen tersebut 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik dan 1 (satu) paket sabu campuran dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk Proses Hukum lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 20,34 (dua puluh koma tiga empat) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti NO.LAB.: 0702/NNF/2026 tanggal 21 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan terhadap Sample Barang bukti No. 1056/2026/NF disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1). Saksi **RAHMADANI, SH,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2026 sekira jam 09.50 Wita di depan rumah ia Terdakwa yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan yang di tangkap oleh ia saksi pada saat itu adalah sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN .
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI : 867872040021176 dan No. WA : 0815 5741 2657 di saku celana sebelah kanan bagian depan yang waktu itu di pakai oleh ia Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI : 861433044326131 dan No. WA : 0813 8997 130 di temukan di genggaman tangan kanan ia Terdakwa , kemudian ketika di lakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan lagi barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram.
  - 1 (satu) pak plastik klip.
  - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik.
  - 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent.
- Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat permen Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram di temukan di atas pintu rumah, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di temukan di atas rak tempel yang berada di dalam rumah, sedangkan untuk 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik di temukan di bawah di dekat pintu masuk rumah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa berada di depan rumahnya, dan ketika di lakukan pemeriksaan terhadap HP yang di bawanya ternyata ia Terdakwa baru saja meranjaukan sabu-sabu untuk orang lain, kemudian ia Terdakwa di ajak untuk masuk kedalam rumah dan ketika di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu tersebut di atas, dan saat itu ia saksi melakukan penangkapan bersama dengan 7 (tujuh) orang rekannya yang di antaranya bernama RAHMADANI, SH.
- Bahwa, Terdakwa M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN ada menyimpan atau mengiuasai sabu-sabu berdasarkian informasi yang di dapatkan beberapa saat sebelumnya, yang mana saat itu ia mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah mendapatkan informasi itu maka ia saksi dan rekan-rekannya langsung kerumah yang di maksud dan ketika sampai di alamat rumah tersebut maka ia saksi mendapati sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN sedang berada di depan rumah.
- Bahwa, Terdakwa ketika di introgasi oleh ia saksi, ia Terdakwa menerangkan kalau sabu-sabu itu adalah miliknya sendiri yang merupakan hasil cungkilan titipan milik temannya yang bernama DENI, yang mana ia Terdakwa bertugas untuk meranjaukan sabu-sabu tadi di suatu tempat namun yang mengatur segala kegiuatan transaksi tersebut adalah sdr DENI mulai dari dalam Lapas Karang Intan.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ia saksi telah memperlihatkan Surat Perintah kepada sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN, dan waktu itu penggeledahan tersebut di dampingi oleh ketua RT setempat.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2). Saksi **MAWARDI HATTA, SH,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2026 sekira jam 09.50 Wita di depan rumah ia Terdakwa yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan yang di tangkap oleh ia saksi pada saat itu adalah sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN .

- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI : 867872040021176 dan No. WA : 0815 5741 2657 di saku celana sebelah kanan bagian depan yang waktu itu di pakai oleh ia Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI : 861433044326131 dan No. WA : 0813 8997 130 di temukan di genggaman tangan kanan ia Terdakwa , kemudian ketika di lakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan lagi barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram.
  - 1 (satu) pak plastik klip.
  - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik.
  - 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent.
- Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat permen Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram di temukan di atas pintu rumah, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di temukan di atas rak tempel yang berada di dalam rumah, sedangkan untuk 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik di temukan di bawah di dekat pintu masuk rumah.
- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa berada di depan rumahnya, dan ketika di lakukan pemeriksaan terhadap HP yang di bawanya ternyata ia Terdakwa baru saja meranjaukan sabu-sabu untuk orang lain, kemudian ia Terdakwa di ajak untuk masuk kedalam rumah dan ketika di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu tersebut di atas, dan saat itu ia saksi melakukan penangkapan bersama dengan 7 (tujuh) orang rekannya yang di antaranya bernama RAHMADANI, SH.
- Bahwa, Terdakwa M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN ada menyimpan atau mengiuasai sabu-sabu berdasarkian informasi yang di dapatkan beberapa saat sebelumnya, yang mana saat itu ia mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah mendapatkan informasi itu maka ia saksi dan rekan-rekannya langsung kerumah yang di maksud dan ketika sampai di alamat rumah tersebut maka ia saksi mendapati sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN sedang berada di depan rumah.

- Bahwa, Terdakwa ketika di introgasi oleh ia saksi, ia Terdakwa menerangkan kalau sabu-sabu itu adalah miliknya sendiri yang merupakan hasil cungkilan titipan milik temannya yang bernama DENI, yang mana ia Terdakwa bertugas untuk meranjaukan sabu-sabu tadi di suatu tempat namun yang mengatur segala kegiuatan transaksi tersebut adalah sdr DENI mulai dari dalam Lapas Karang Intan.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ia saksi telah memperlihatkan Surat Perintah kepada sdr M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN, dan waktu itu penggeledahan tersebut di dampingi oleh ketua RT setempat.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2026 sekira jam 09.50 Wita di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu ia Terdakwa di tangkap hanya seorang diri saja.
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI : 867872040021176 dan No. WA : 0815 5741 2657 di saku celana sebelah kanan bagian depan yang waktu itu di pakai oleh ia Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI : 861433044326131 dan No. WA : 0813 8997 130 di temukan di genggaman tangan kanan ia Terdakwa kemudian ketika di lakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan lagi barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram.
  - 1 (satu) pak plastik klip.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent.

- Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat permen Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram di temukan di atas pintu rumah, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di temukan di atas rak tempel yang berada di dalam rumah, sedangkan untuk 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik di temukan di bawah di dekat pintu masuk rumah.
- Bahwa, kepemilikan barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa, kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram merupakan titipan temannya yang bernama ARI, yang mana untuk barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram meruipakan sabu-sabu hasil cungkilan dari sabu-sabu milik sdr DENI yang sebleumnya di titipkan kepada ia Terdakwa.
- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa baru saja meranjaukan sabu-sabu milik sdr DENI tadi di sekitar Jl. Rantauan Timur II Kota Banjarmasin atau tepatnya di dekat Musholla Raudatul Muslimin dan ketika pulang atau tepatnya ketika berada di depan rumah ia Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, dan sabu-sabu yang ia terima dari sdr DENI sebanyak beberapa kali.
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa menerima sabu-sabu itu dari suruhan sdr DENI yang bernama FAISAL yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin, yang mana ia menerima sabu-sabu iytu beberapa kali dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di terimanya dari sdr ARI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekira jam 19.00 Wita.
- Bahwa, Terdakwa mencungkil sabu-sabu milik sdr DENI tadi tanpa sepengetahuan sdr DENI dan sepengetahuan ia Terdakwa sdr DENI adalah seorang warga binaan di Lapas Narkotika Karang Intan Kab. Banjar.
- Bahwa, maksud Terdakwa mencungkil sabu-sabu itu yaitu untuk di jualnya lagi dan sebagian kecil akan di pakainya, namun waktu itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu yang di cungkilnya tersebut, hanya sebagian sempat di pakai atau di hisapnya sendiri saja.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti NO.LAB.: 0702/NNF/2026 tanggal 21 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan terhadap Sample Barang bukti No. 1056/2026/NF disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- . 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI : 861433044326131 dan No. WA : 0813 8997 130;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI : 867872040021176 dan No. WA : 0815 5741 2657.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2026 sekira jam 09.50 Wita di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu ia Terdakwa di tangkap hanya seorang diri saja.
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI : 867872040021176 dan No. WA : 0815 5741 2657 di saku celana sebelah kanan bagian depan yang waktu itu di pakai oleh ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI : 861433044326131 dan No. WA : 0813 8997 130 di temukan di genggaman tangan kanan ia Terdakwa kemudian ketika di lakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan lagi barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent.

- Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat permen Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram di temukan di atas pintu rumah, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di temukan di atas rak tempel yang berada di dalam rumah, sedangkan untuk 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik di temukan di bawah di dekat pintu masuk rumah.
- Bahwa, kepemilikan barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa, kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram merupakan titipan temannya yang bernama ARI, yang mana untuk barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram meruipakan sabu-sabu hasil cungkilan dari sabu-sabu milik sdr DENI yang sebleumnya di titipkan kepada ia Terdakwa.
- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa baru saja meranjaukan sabu-sabu milik sdr DENI tadi di sekitar Jl. Rantauan Timur II Kota Banjarmasin atau tepatnya di dekat Musholla Raudatul Muslimin dan ketika pulang atau tepatnya ketika berada di depan rumah ia Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, dan sabu-sabu yang ia terima dari sdr DENI sebanyak beberapa kali.
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa menerima sabu-sabu itu dari suruhan sdr DENI yang bernama FAISAL yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin, yang mana ia menerima sabu-sabu iytu beberapa kali dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di terimanya dari sdr ARI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekira jam 19.00 Wita.

- Bahwa, Terdakwa mencungkil sabu-sabu milik sdr DENI tadi tanpa sepengetahuan sdr DENI dan sepengetahuan ia Terdakwa sdr DENI adalah seorang warga binaan di Lapas Narkotika Karang Intan Kab. Banjar.
- Bahwa, maksud Terdakwa mencungkil sabu-sabu itu yaitu untuk di jualnya lagi dan sebagian kecil akan di pakainya, namun waktu itu Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu yang di cungkilnya tersebut, hanya sebagian sempat di pakai atau di hisapnya sendiri saja.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UURI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mencakup orang perseorangan (manusia/naturlijke persoon) dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Orang perseorangan atau korporasi yang memiliki pembawa hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm),** yang telah dibenarkan identitasnya oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak"

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* mengandung pengertian bahwa tidak adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2026 sekira jam 09.50 Wita di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II No. 24 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu ia Terdakwa di tangkap hanya seorang diri saja.
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI : 867872040021176 dan No. WA : 0815 5741 2657 di saku celana sebelah kanan bagian depan yang waktu itu di pakai oleh ia Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI : 861433044326131 dan No. WA : 0813 8997 130 di temukan di genggaman tangan kanan ia Terdakwa kemudian ketika di lakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan lagi barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram.
  - 1 (satu) pak plastik klip.
  - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik.
  - 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent.
- Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat permen Happydent yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram di temukan di atas pintu rumah, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di temukan di atas rak tempel yang berada di dalam rumah, sedangkan untuk 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik di temukan di bawah di dekat pintu masuk rumah.
- Bahwa, kepemilikan barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa, kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram merupakan titipan temannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama ARI, yang mana untuk barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 15,51 (lima belas koma lima satu) gram meruipakan sabu-sabu hasil cungkilan dari sabu-sabu milik sdr DENI yang sebleumnya di titipkan kepada ia Terdakwa.

- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa baru saja meranjaukan sabu-sabu milik sdr DENI tadi di sekitar Jl. Rantauan Timur II Kota Banjarmasin atau tepatnya di dekat Musholla Raudatul Muslimin dan ketika pulang atau tepatnya ketika berada di depan rumah ia Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, dan sabu-sabu yang ia terima dari sdr DENI sebanyak beberapa kali.
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa menerima sabu-sabu itu dari suruhan sdr DENI yang bernama FAISAL yang beralamat di Jl. Rantauan Timur II Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin, yang mana ia menerima sabu-sabu iytu beberapa kali dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram di terimanya dari sdr ARI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2026 sekira jam 19.00 Wita.
- Bahwa, Terdakwa mencungkil sabu-sabu milik sdr DENI tadi tanpa sepengetahuan sdr DENI dan sepengetahuan ia Terdakwa sdr DENI adalah seorang warga binaan di Lapas Narkotika Karang Intan Kab. Banjar.
- Bahwa, maksud Terdakwa mencungkil sabu-sabu itu yaitu untuk di jualnya lagi dan sebagian kecil akan di pakainya, namun waktu itu Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu yang di cungkilnya tersebut, hanya sebagian sempat di pakai atau di hisapnya sendiri saja.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (2) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UURI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 609 ayat (2) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dihubungkan dengan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) UURI nomor 1 Tahun 2023 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UURI Nomor 1 Tahun 2023, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 (seratus) hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram;
b. 1 (satu) pak plastik klip;
c. 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik;
d. 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent;
e. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI: 861433044326131 dan No. WA: 0813 8997 130;
f. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI: 867872040021176 dan No. WA: 0815 5741 2657

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 609 ayat (2) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UURI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UURI Nomor 1 Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **M. ZAINUDDIN, Z Als ZUDIN Bin ZAINULLAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 bulan** dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

3 Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

4 Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 (seratus) hari;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,43 (dua puluh koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tempat bekas permen Happydent;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15 warna pink (merah muda) dengan No. IMEI: 861433044326131 dan No. WA: 0813 8997 130;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A35 warna biru dengan No. IMEI: 867872040021176 dan No. WA: 0815 5741 2657

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Senin, tanggal 5 OKTOBER 2026** oleh Kami, **Indra Meinantha Vidi, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 8 Oktober 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Sinta Wati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Dwi Erni Widayati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	Indra Meinantha Vidi, S.H.
ttd	
Rustam Parluhutan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Novi Sinta Wati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)